



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Registro: 2018.0000073217

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0003618-43.2016.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado ADRIANO CALISTO PEREIRA.

ACORDAM, em 10ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso ministerial, para majorar a pena imposta ao réu para 3 (três) meses de detenção. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores RACHID VAZ DE ALMEIDA (Presidente) e CARLOS BUENO.

São Paulo, 8 de fevereiro de 2018.

Nuevo Campos
RELATOR
Assinatura Eletrônica



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

APELAÇÃO CRIMINAL nº 0003618-43.2016.8.26.0114.
MM. Juiz de Primeira Instância: Dr. André Pereira de Souza.
Comarca: Campinas - SP.
Apelante: Justiça Pública.
Apelado: Adriano Calisto Pereira.
Voto: 42.799.

APELAÇÃO – LESÃO CORPORAL – VIOLENCIA DOMÉSTICA – CONDENAÇÃO DO RÉU INCONTROVERSA – INCONFORMISMO MINISTERIAL – CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE NÃO AUTORIZA A REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL – SÚMULA 231, STJ – DE RIGOR A MAJORAÇÃO DA PENA – APELO MINISTERIAL PROVIDO.

Vistos.

Trata-se de recurso interposto pela Justiça Pública contra a r. decisão monocrática que julgou procedente a inicial e condenou Adriano Calisto Pereira a 2 (dois) meses e 27 (dias) de detenção, em regime aberto, concedido o *sursis*, pela prática do crime previsto no art. 129, § 9º, do Cód. Penal.

Pugna, em suma, pela majoração da pena, sob o fundamento de que a circunstância atenuante não autoriza a fixação da pena aquém do mínimo legal, em consonância com a Súmula 231, do C. STJ.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

A r. decisão recorrida transitou em julgado para a defesa (fl. 114).

Contra-arrazado o recurso (fls. 94/98), manifestou-se a D. Procuradoria de Justiça pelo provimento do apelo (fls. 119/123).

É, em síntese, o relatório.

O apelo ministerial procede.

Restou incontroverso que o réu, nas condições de tempo e lugar referidas na inicial, ofendeu a integridade corporal de sua ex- companheira, causando-lhe lesões corporais constantes do laudo pericial de fls. 29/31.

Nesse sentido, é a confissão judicial do réu, corroborada pelas declarações da vítima e pelo exame de corpo de delito.

No que concerne à dosimetria da pena aplicada, a r. decisão recorrida merece reparo.

A pena-base foi fixada no mínimo legal, razão pela qual, como bem anotado pelo D. Representante Ministerial recorrente, a circunstância atenuante da confissão não importa em efeitos na dosimetria penal.

Nesse sentido, é o enunciado na Súmula 231, do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Assim, a pena-base do recorrido é fixada



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

no mínimo legal e assim mantida.

Desse modo, a pena do réu passa a perfazer 3 (três) meses de detenção.

Por derradeiro, a concessão do *sursis* e o regime prisional aberto fixado para eventual execução da sanção corporal, incontroversos, devem prevalecer.

Face ao exposto, meu voto dá provimento ao recurso ministerial, para majorar a pena imposta ao réu para 3 (três) meses de detenção, mantida, quanto ao mais, a r. decisão recorrida.

NUEVO CAMPOS

Relator